



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 316/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

בעניין:

1. דוריס זנזורי
2. גדליה גרויסמן
3. יגאל גרויסמן

ע"י ב"כ עו"ד שר אוברקליד ואח'
מרחוב אלון צבי 6, נתניה
טל': 09-8614043, פקס: 09-8615878

התובעים

- נ ג ד -

צפורה שחר

ע"י ב"כ צבי לבסקי
רחוב כצלסון 17, גבעתיים 53216
טל': 09-8614043, פקס: 09-8615878

הנתבעים

פסק דין

1. עניין לנו בבית המשותף ברחוב שדרות חן 14 בנתניה הידוע כגוש 8262 חלקה 55, המכיל 4 דירות (להלן: הבית").
2. התובעת 1 היא בעלת 2 דירות בבית הידועות כחלקות משנה 2 ו - 4.
3. התובע 2 הוא בעלים של דירה נוספת בבית הידועה כחלקת משנה 3.
4. לטובת התובע 3 רשומה הערת אזהרה על זכויותיה של התובעת 1 בדירה הידועה כחלקת משנה 2, והוא זכאי, כך על פי הנטען, להירשם כבעלים של מחצית מדירה זו.
5. הנתבעת היא בעלת דירה בבית הידועה כחלקת משנה 1.
6. התביעה הוגשה לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק"), במסגרתה מבקשים התובעים לאשר להם, חרף התנגדות הנתבעת, ביצוע עבודות ברכוש המשותף, הכוללות עבודות לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה לפי תכנית המתאר הארצית 38 (להלן: "תמ"א 38") בהתאם לתכנית בנייה שהוגשה על ידם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה (נספח יט לתצהיר עדות הראשית של מר רפאל זנזורי מטעם התביעה (להלן: "התוכנית" או "תכנית התובעים").
7. בהתאם לתוכנית מתוכננות בבית העבודות הבאות: חיזוק הבית מפני רעידות אדמה, הוספת ממ"דים ושטחים נוספים לדירות קיימות, הוספת אגף בן 4 קומות הכולל 8 יחידות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 316/14

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

דיור, הוספת 2 דירות גן בקומת עמודים קיימת, הוספת שטחי אחסנה, בניית לובי ומעלית, שיפוץ חזית הבית והוספת גדרות וחניות.

8. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, נתניה (להלן: "הוועדה המקומית") דנה בהתנגדות שהגישה הנתבעת כנגד התכנית, והחליטה ביום 25.2.15 לדחותה, והתוכנית אושרה בתנאים (ראו החלטת הוועדה המקומית אשר הוגשה לתיק ביום 4.3.15 בהתאם להחלטתי מיום 16.2.15).

9. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: הבית הוא בית ישן ורעוע, מהווה סכנה בטיחותית, ויש לבצע בו שיפוץ יסודי; התובעים עשו כל שביכולתם כדי להגיע להסכמות עם הנתבעת לביצוע העבודות; חרף מאמציהם של התובעים, הנתבעת מסרבת ליתן הסכמתה לביצוע העבודות; ככל שקיימת פגיעה בזכויות הקניין של הנתבעת הרי שהיא בטלה בשישים לעומת ההנאה שתצמח לנתבעת וליתר בעלי הדירות בבית מביצוע העבודות.

10. בתביעתם עתרו התובעים לאשר להם את ביצוע העבודות, ולמנות את בא כוחם לחתום בשם הנתבעת על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית וכל הקשור בהן לרבות הסמכה לחתום על כל הסכם עם קבלן ועם יזם.

11. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: העבודות כפי שהוצגו בתוכנית חורגות ממסגרת תמ"א 38 ומתוכניות תקפות אחרות, וכל כולן נועדו לעשיית רווחים; הנתבעת מודעת לצורך בביצוע עבודות לחיזוק הבית, ומכירה בחשיבותן, ומשכך הציגה לתובעים תכנית חלופית לביצוע העבודות שהוכנה ע"י המהנדס קופמן במסגרתה ניתן לאפשר את חיזוק הבית בלא תוספת בנייה. הצעתה זו נדחתה בלא שנבחנה כלל ע"י התובעים; המקלט שבבית עומד בכל התקנים ואושר ע"י הרשויות המוסמכות, ומשכך מתייטר הצורך בהקמת ממ"דים דירתיים; בבית המכיל סה"כ 4 דירות הוספה של 10 דירות נוספות תגרום לריבוי בלתי פרופורציונאלי של דירות הבית, ותיפגע בזכויותיה הקנייניות של הנתבעת; בפני הנתבעת לא הוצג הסכם בין היזם לבעלי הדירות ולא הובהר לה כיצד תובטחנה זכויותיה הקנייניות.

12. בתיק נשמעו ראיות, וכן הוגשו סיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתובענה.

דיון והכרעה

13. על התכלית החשובה ברקע חקיקתו של חוק החיזוק שבגינה הורד "רף ההסכמות" הדרוש לצורך ביצוע עבודות ברכוש המשותף בהתאם לחוק האמור, עמד בית המשפט העליון ברע"א 1002/14, שומרוני נ' קופמן, (פורסם בנבו) (פסקאות 11 ו- 12):

"כחלק מההיערכות הכוללת של מדינת ישראל להתמודדות עם נזקיהן של רעידות אדמה התקבלה ביום 27.3.2005 החלטת ממשלה המאשרת תכנית מתאר ארצית שנועדה להקל על בעלי בתים לחזק את נכסיהם ולשפר את עמידותם מפני רעידות אדמה ואף לעודד אותם לעשות כן, היא תמ"א 38. תכנית זו מאפשרת מתן היתרי בניה לביצוע שינויים במבנים לצורך חיזוקם בהליך מקוצר וכן מעניקה תמריץ של תוספת של זכויות בניה למי שיפעלו לחיזוק המבנים שבבעלותם. בפועל, היא אף מסייעת בתהליכי התחדשות עירונית בכל הנוגע לתוספת של יחידות חדשות באזורים עירוניים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 316/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

חוק החיזוק, שפורסם מספר שנים לאחר מכן (ביום 24.1.2008), נועד להקל על יישומה של תמ"א 38 באמצעות הורדתו של "רף ההסכמה" הדרוש לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין) לביצוע עבודות ברכוש המשותף של בתים משותפים (ראו: מבוא להצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ז – 2007 (להלן: הצעת חוק החיזוק)). חוק זה קובע מהו הרוב הנדרש לקבלת החלטות על ידי דיירים בבניין משותף לביצוע עבודות על פי תמ"א 38 במצבים השונים המפורטים בו: ביצוע של עבודה ברכוש המשותף שאינה עולה כדי הרחבת דירה או בניית דירה חדשה טעון החלטה של רוב בעלי הדירות ברכוש המשותף (לפי סעיף 3 לחוק); הרחבת דירה שכרוכה בהוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לאותה דירה וחלוקת זכויות הבניה הנדרשות לשם ביצוע העבודות טעונות החלטה של מי שבבעלותם 60% מהדירות בבית המשותף (סעיף 4 לחוק); ואילו עבודות הכרוכות בהוספה של דירה או דירות חדשות.. טעונה ברגיל החלטה של כל בעלי הזכויות, בכפוף לסמכותו של המפקח לאשר עבודות אלו על פי תביעה של מי שבבעלותם שני שלישים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף (סעיף 5 לחוק)".

האם העבודות כפי שהוצגו בתכנית חורגות מתמ"א 38 ומתוכניות תקפות אחרות?

14. לטענת הנתבעת העבודות כפי שהוצגו ע"י התובעים בתוכנית חורגות מתמ"א 38 ומתוכניות תקפות אחרות, ומשכך אין לאשר את ביצוע העבודות. מצאתי כי דין טענה זו להידחות מהנימוקים שיפורטו להלן:

15. סעיף 2 לחוק החיזוק מורה כדלקמן: "א) ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה. (ב) הוראות לפי חוק המקרקעין ימשיכו לחול על עבודה ברכוש המשותף, ככל שאינן סותרות את ההוראות לפי חוק זה".

16. "היתר בניה" מוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן: "היתר לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים".

17. "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" מוגדרת בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן: "החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה: 1). מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה") ככל שנקבעו; 2) מוסד התכנון מצא כי הבניה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה; 3) הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבניה - מוסד התכנון החליט בהן;

18. "תכנית החיזוק" מוגדרת בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן: "תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38), כפי שתהיה בתוקף מעת לעת".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 316/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

19. טענות הנתבעת לחריגה מתמ"א 38 ומתוכניות תקפות נדונו בוועדה המקומית במסגרת ההתנגדות לתוכנית שהגישה הנתבעת. הוועדה המקומית מצאה לדחות טענות אלו בהחלטתה מיום 30.7.14 (ההחלטה צורפה כנספח יז' לתצהירו של מר רפאל זנזורי מטעם התובעת).

20. בסופו של יום, אישרה הוועדה המקומית בהחלטתה מיום 25.2.15 כי כל התנאים אותם קבעה הוועדה לצורך קבלת היתר בנייה כהגדרתו בחוק החיזוק לעיל, מולאו, לרבות התנאים המצוינים בסעיף 1 לחוק החיזוק, ובכלל זה ההוראה הקובעת כי "מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתוכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965". (ראו החלטת הוועדה שהוגשה, כאמור בתיק ביום 4.3.15 בהתאם להחלטתי מיום 16.2.15).

21. יוצא אפוא, כי על מנת להיכנס בגדרו של החוק, "היתר בנייה" או "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים", כהגדרתם בחוק החיזוק, אינם חייבים להיות תואמים לתוכנית החיזוק בלבד, ויכול שיהיו תואמים לתכניות תקפות אחרות ואף לתכניות מופקדות. ראה לעניין זה עשא (ת"א) 17295-01-12, נחמיאס נ' סמולק, (פורסם בנבו).

22. משהתקבל אפוא, אישור הוועדה המקומית לקיומם של התנאים הנ"ל, ואישור זה לא נסתר ע"י הנתבעת, הרי שאנו נכנסים בגדרו של חוק החיזוק, וכל הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע העבודה ברכוש המשותף בהתאם להיתר הבנייה, תיבחן בהתאם להוראות חוק החיזוק, כאמור בסעיף 2 לחוק.

23. משניתן אישור הוועדה המקומית לכך שהבנייה היא בהתאם לחוק החיזוק, טענת הנתבעת כי יש בתוכנית משום חריגה מהוראות תמ"א 38 ו/או מתוכניות אחרות, כאמור, הינה טענה במישור התכנוני, שאין למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בה, ועל הנתבעת להפנות טענתה זו לפני הטריבונל המתאים.

האם מתקיים הרוב הדרוש בהתאם לחוק החיזוק?

24. על המקרה שלפנינו, שבו לצד עבודות החיזוק מכוח תמ"א 38 מתבצעת הוספה של דירות חדשות, חל סעיף 5 (א) לחוק החיזוק. בהתאם לסעיף זה, לצורך ביצוען של עבודות חיזוק ברכוש המשותף הכוללת בניית דירה או דירות חדשות נדרשת החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית. אולם, אף בהעדר הסכמה פה אחד כאמור מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לאשר עבודה זו על פי תביעה של מי שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית שלדירותיהם צמודים שני שלישים מהרכוש המשותף, ולכפות ביצועה על המתנגד, וזוהי לשונו:

"ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון טענותיו"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 316/14

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

25. בנסיבות תיק זה, התובעים הם בעלים של 3 מתוך 4 דירות בבית ולדירותיהם צמודים 510/674 חלקים מהרכוש המשותף. משכך בידי התובעים הרוב הנדרש בחוק החיזוק, לשם הגשת התביעה שעניינה ביצוע העבודות המתוכננות ברכוש המשותף, ונדרשת אני לבחון את טענות הנתבעת, ולקבוע האם לאשר את העבודות בהתאם לתכנית, חרף התנגדותה, אם לאו. נבחן להלן את טענותיה:

תכנית חלופית

26. לטענת הנתבעת, ניתן למצות את חיזוק הבית באמצעות תיקון עמודי הבטון של הבית, ללא כל תוספת בניה, וזאת כמוצע, לטענתה, בתוכנית החלופית שהוכנה ע"י המהנדס קופמן ואשר צורפה לכתב ההגנה.

27. אני מוצאת לדחות טענה זו, מאחר ובסופו של יום לא הוגשה כל חוות דעת מטעם הנתבעת באשר לתוכנית החלופית, הנתבעת, מטעם המהנדס קופמן, וממילא מר קופמן לא נחקר עליה. ב"כ הנתבעת הודיע בהודעתו מיום 25.6.15 כי שוחח "עם המהנדס מר קופמן כדי לקבל חוות דעת מומחה בתחום ההנדסי, ואולם הסתבר כי מר קופמן סגר את משרדו עקב מחלה קשה ואינו מסוגל עקב מצבו הבריאותי לבדוק שוב את הנכס בנתניה, ליתן חוות דעת מומחה, ולהופיע לחקירה נגדית".

28. הנתבעת בחרה גם שלא להגיש כל חוות דעת בעניין. בנסיבות אלה, אני מוצאת כי טענת הנתבעת לקיומה של תכנית ביצוע חלופית לא הוכחה.

הקמת ממ"דים דירתיים

29. עוד טענה הנתבעת כי המקלט שבבית עומד בכל התקנים ואושר ע"י הרשויות המוסמכות, ומשכך מתייתר הצורך בהקמת ממ"דים דירתיים. אני מוצאת לדחות טענה זו. לא מצינו בחוק החיזוק כל הוראה המצמצמת את תחולתו של החוק באופן שהיא מחילה אותו רק על בתים משותפים בהם לא קיים מקלט.

העדר הסכם

30. טענה נוספת שהועלתה ע"י הנתבעת היא כי אין לאשר את העבודות מקום בו טרם הוצג הסכם לביצוען של עבודות אלה, ולכן אין בידה לבחון אם הובטחו זכויותיה הקנייניות.

31. כאן המקום להביא את פסיקתו של חברי, כב' המפקח אורן סליברמן בתיק 573/11 קופמן נ' שומרוני (פורסם באתר אגף רישום והסדר מקרקעין) לה אני שותפה:

"בהשלכה מהוראות סעיף 60 לחוק המקרקעין והפסיקה הדנה בעניינו, כך גם במסגרת חוק החיזוק – סמכות רוב בעלי הדירות על פי סעיף 5 לחוק החיזוק איננה רק בשאלת עצם ביצוע עבודות לבניית דירות חדשות בבית אלא גם בנוגע לדרך ההתקשרות לביצוע העבודות והרי, בסופו של דבר, גם כאן, כמו גם בסעיף 60 לחוק המקרקעין המדובר בהסדר כפוי (ר' עש"א 10818-07-12, רוון ביזנס בע"מ נ' קולנשר ואח', (פורסם בנבו) ובבית משפט העליון רעא 8276/12, חברת רוון ביזנס בע"מ נ' קולנשר, (פורסם בנבו)). פרשנות זו תואמת את עקרונות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כפי שנקבע גם בפסקי הדין הנ"ל".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 316/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

פסק דינו זה של כב' המפקח אורן סיברלמן אושר בפסיקת בית המשפט העליון ברע"א 1002/14 הנ"ל.

32. במקרה שלפני, דרך ההתקשרות לביצוען של העבודות האמורות נותרה עלומה. מהראיות שהובאו לפני מצאתי שאמנם קיימת תכנית בניה, לגביה ניתן היתר בניה, כהגדרתו בחוק החיזוק, אך דרך ההתקשרות לביצוע עבודות אלה, טרם גובשה. נימוקיי למסקנתי זו יפורטו להלן:

33. מטעם התובעים הוגשו 4 תצהירי עדות ראשית. האחד, של הגב' דוריס זנזורי בעלת 2 דירות בבית. השני, של מר גדליה גרוסמן בעל דירה אחת בבית ועוד שני תצהירי עדות ראשית נוספים של מר רפאל זנזורי ובני זנזורי, בניה של הגב' זנזורי.

34. תצהיר עדותה הראשית של הגב' זנזורי שותק לעניין דרך ההתקשרות לביצוע העבודות כל שנאמר הוא **"כי מאז שאושרה תמ"א 38, נפתחה האפשרות לשפץ את הבניין, בדרך שניתן יהיה לממן את השיפוץ באמצעות הוספה של דירות נוספות לבניין"** (סעיף 9 לתצהירה).

בתצהיר לא הובהר כיצד ימומנו העבודות ועל ידי מי, מהי התמורה שתינתן לגורם הממן, ומהי התמורה שתינתן לבעלי הדירות בבית. נקודות אלה לא הובהרו גם לא בחקירתה הנגדית של הגב' זנזורי.

35. תצהירו של מר בני זנזורי שותק אף הוא. כך גם לא עלה דבר בחקירתו הנגדית.

36. מתצהירו של מר רפאל זנזורי ניתן היה להתרשם כי בכוונת בעלי הדירות להתקשר עם יזם לצורך ביצוע העבודות, וכך נאמר בתצהיר:

"היה ברור כי שיפוץ יסודי של הבניין יעלה כסף רב, וכי ההתכנות שבעלי דירות יסכימו לממן הכל מכיסם היא נמוכה מאד. אבל במאי 2010 אושרה תמ"א 38, ונפתחה האפשרות לשפץ את הבניין, מבלי שכל העלות "תתגלגל" על הבעלים" (סעיף 5 לתצהירו).

"הסיבה העיקרית שהחלטתנו להגיש בסופו של דבר את התכנית בעצמנו לאישור העירייה, הייתה התנגדות הנתבעת לפרויקט... לא רצינו להגיע למשא ומתן עם קבלן או יזם מעמדת נחיתות כאשר הוא יודע שצפויה התנגדות מראש לפרויקט המתוכנן". (סעיף 19 לתצהירו).

37. ואולם מחקירתו הנגדית של מר רפאל זנזורי עלתה תמונה שונה, ולפיה בכוונת בעלי הדירות להיות יזמי התוכנית ולממן את ביצוע העבודות בעצמם:

"יהיו פה עלויות, לחזק, לבנות את הדירות החדשות, בעלי הדירות שיוזמים הם יקבלו את הדירות. כל עשר הדירות שתיבניה יהיו בבעלות משותפת של כלל בעלי הדירות בבית, רק מי שיממן את זה שזה גרויסמן ואמי. אני לא אהיה הקבלן המבצע. שלושה בעלי דירות למעשה התובעים הם גם היוזמים של התכנית, הם ממנים את התכנית, ולכן עשר הדירות החדשות שתיבניה יהיו בבעלותם. כל המטרה הייתה לעשות את הפרויקט הזה במשותף לכל ארבע הדירות אבל מה לעשות הגב' שחר מהיום הראשון



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 316/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

התנגדה. ש. ישנו הסכם בין הדיירים לנושא הזה של התשלום? ת. ביני לבין הדיירים לא. ש. בינם לבין עצמם. ת. אין הסכם בכתב הכל זה בע"פ (ראה פרוטוקול מיום 12.7.15, עמ' 15, שורות 11-2).

"ש. בעצם אני מבין שהיזמים הם בעלי הדירות...ת. נכון..." (ראה פרוטוקול מיום 12.7.15, עמ' 15, שורות 27-29)

38. מתצהירו של מר גדליה גרויסמן עולה הרושם כי בכוונת בעלי הדירות להתקשר עם יזם לצורך ביצוע העבודות (ראה סעיף 13 לתצהירו), ואולם בחקירתו הנגדית עלה כי בכוונתו להשתתף בעצמו במימון הפרויקט:

"אני בגלל זה היה לי טוב עם רפי זנזורי, ראיתי שהוא מבין בזה אני לא מבין בזה אני לא מהנדס. התייעצתי עם עו"ד שלי והחלטנו עם משפחת זנזורי ללכת ביחד ולהשקיע כסף" (פרוטוקול מיום 12.7.15, עמ' 18, שורות 9-7).

"ש. הקבלנים שבונים לא יקבלו זכויות? ת. מי בונה? בינתיים אף אחד לא בונה. אם יבנו ייקחו כמה קבלנים ונעשה מכרז ונבחר את הכי טוב מבניהם" (פרוטוקול מיום 12.7.15, עמ' 18, שורות 26-28).

39. הנה כי כן, מראיות התביעה עולים נתונים הסותרים אלו את אלו. במקצת התצהירים נאמר כי בעלי הדירות הם היזמים והם אלו שיקבלו בתמורה את הדירות החדשות ובתצהירים אחרים נאמר כי בעלי הדירות בבית הם אלה אשר יתקשרו עם יזם/קבלן לצורך ביצוע העבודות, והוא יקבל את הדירות החדשות בתמורה לעבודתו. פעם נאמר כי 2 מתוך 4 בעלי דירות יממנו את הפרויקט ופעם נאמר כי 3 מתוך 4 בעלי דירות יממנו את הפרויקט.

40. במסגרת הראיות לא הוצג לפני כל הסכם שנחתם בין בעלי הדירות, גם לא הסכם שנחתם בין בעלי הדירות בבית לבין יזם כלשהו לצורך ביצוע העבודות.

41. נראה כי בעלי הדירות טרם גיבשו עמדתם באשר לאופן ההתקשרות לביצוע העבודות. כך גם, טרם גיבשו עמדתם בשאלה מהי התמורה שתינתן לגורם שיממן את הפרויקט ומהי התמורה שתינתן לבעלי הדירות מהדירות שתיבנינה.

42. לצורך אישור ביצוע עבודות בהתאם לחוק החיזוק על המפקח לבחון האם הופר השוויון בין בעלי הדירות, האם הרוב נוהג בתום לב והאם "הפיחותים" בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית. ראה ע"א (חי') 899-03-09 קלצ'וק נ' אורון (פורסם בנבו) (אושר בפסק דינו של כב' השופט רובנישטיין ברע"א 4138/10, קלצ'וק נ' אורון (פורסם בנבו)).

43. ברע"א 1002/14 (המוזכר לעיל) נקבע כי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין "לאשר את ביצוע העבודה" אינה מוגבלת רק לאישור עצם הוראות החיזוק והיא משתרעת גם על האישור של אופן ביצוען (ראה פסקה 20 לפסק הדין). כן נקבעו מבחנים שעל המפקח על רישום מקרקעין לבחון לצורך אישור ההסכם לביצוע העבודות: (ראה פסקה 27 לפסק הדין):



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 316/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

44. "אשר על כן, בבואו (המפקח על רישום מקרקעין. הוספה שלי א.ש.) לבחון בקשה לאשר הסכם, חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים, עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות העניין, ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות: האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי "עקרוני" ללא הנמקה)? באם במישור האובייקטיבי התוכנית עתידה להיטיב את מצב הדיירים בבניין? האם התוכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין".

45. כן ראה עש"א 5280-07-15 (מחוזי חיפה), פרחי נ' מנור (פורסם בנבו) (פסקה 20 (ב) לפסק הדין): "הסמכות לאשר את ביצוע העבודות, בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו או תנאיו. בהליך לפי סעיף 5 לחוק החיזוק, מוטל על המפקח על רישום המקרקעין לבחון את סבירות החוזה, וככל שהוא סביר, לאשר את ביצוע העבודות על פיו".

46. בנסיבות תיק זה, בהן עולה כי בעלי הדירות טרם גיבשו עמדתם באשר לאופן ההתקשרות לביצוע העבודות, וממילא טרם התקשרו בינם לבין עצמם ו/או עם יזם לצורך ביצוע העבודות, ברי כי אין בידי לבחון את קיומם (כמו גם אי קיומם) של המבחנים שנקבעו בהתאם לפסיקה הנ"ל. כך גם אין בידי לבחון האם קיימת פגיעה בזכויותיה הקנייניות של הנתבעת, אם לאו, וכפועל יוצא אין בידי לאשר את ביצוע העבודות.

47. במסגרת התביעה התבקש גם להסמיק את ב"כ התובעים לחתום בשם הנתבעת "על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע העבודות בהתאם לתכנית וכל הקשור בהן, לרבות חתימה על כל הסכם עם קבלן, עם יזם...". ברי כי אין בידי להיעתר למבוקש מקום בו בעלי הדירות עצמם טרם גיבשו עמדתם באשר להסכם האמור.

48. נוכח כל האמור לעיל, אני מוצאת כי התביעה הוגשה טרם זמנה, ואני מורה על מחיקתה. כל אחד מהתובעים ישלם לנתבעת סך של 2,500 ₪ בגין הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עו"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ל' בשבט, תשע"ו, 9 בפברואר, 2016.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה